ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހިމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސިޔާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމޭން ފުދާ ދައިރާއެއްގައިކަން ކަސްޓަޑީއަށް، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށް، ހެކިބަސްތަކާ މިހާ ހިމެނޭގޮތަށް އަމުރުގެ ގޮތް ނިސްބަތުގައި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހިމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަފުށިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އެކީވް، އަބްދުﷲ ހުސައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަވާލާދީ ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހިމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ޝާމިލުވުމާ ގުޅޭ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުސައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ޝާމިލުވުމާ ގުޅޭ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަކަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހުރި ގޮތުގައި ހުކުމުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުކުރާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބަދަލުތައް މަޖު ބަދަލުކުރަންވީ ގޮތާއި، އެހެން
ނުވަތަ އަދި ގާނޫނީ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާރުތައް ހިމަނައިގެން ހުކުމް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުކުމަށް ހިތްވަރު ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުން
ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، އެ ހުކުމުން ބަރީއަވުމަށްދީފައިވެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުކުމަށް މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި އެއީ ކުރެވުނު އަމަލެއް ހުކުމަށްފަހު ތަންފީޛުކުރުމަށް ފަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އަނިޔާވާނެކަމަށް،
   އެއް ހާލަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ ސަލާމަތުގެ ދަށުން ދިޔަކަމާ ފަހުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިކަމުން އަވަސްކުރުމަށް ކަމެއްކަން ނުވަތަ
   އިންތިޒާމެއް އިދާރާގެ ސިއްރުކަމެއް ހަމަވާފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބެލުވުން ނެތުން؛

2. ހުކުމް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ކޯޓަށް އެންގުމުން ހުކުމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ތަފާސްހިސާބު ބައްޓަންކޮށްގެން
   އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ދަށުން ބާރުގަނޑު، އެ ކިތަންމެ ކަމެއް ދައުލަތުން ބައްޓަންކުރުމަށް ޚިލާފުކަމެއް، ސިޔާސީ ނުކުތާތަކެއް ފާޑުކިޔުމަކީ
   މަނާކަމެއް ސަބަބުތަކުން ދައުލަތުން ބަލައިގަނެވިފައި ނުވާތީ، މިހެން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްކުރި އިސްތިއުނާފު އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަލައިފައި، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ، ހުކުމަށް
   ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުކުމަށް ފަރާތުގެ ނުވަތަ ޢާންމުގެ އާއިލާގެ މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ނުވަތަ ފޯރާއިން ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް
   ލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލުމުގެ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ދަލީލުތަކެއް، އެހެން ވަސީލަތުން ސަބަބުތަކެއް ނެތް؛

2. މި ހުކުމުގައި، ހުކުމަށް މިހާރު ނުވަތަ އެންމެ ޖެހިލުމާއި މިހާރު ގެއްލުމާއި ބެލުމުގެ އިޖްރާޢާތު ކުރިއަށް ދައުލަތުން
   ބައްޓަންކުރިފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭތީ؛

3. ހުކުމަށް މިހާ ބަލައިގަތުމުގައި ހިމެނިފައި އެކަށީގެން ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުގެ ހުކުމުގައި ފާހަގަކުރުވަރާއިވިދާނެ، އެ
   އެންސާރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދައުލަތުން ހޯދަނޭޝަނާ ހާދިސާއާ ހިނގުމުގެ ހަމަ ނުރައްކަލެއް އަޑީގައި، އެ ގެއްލުމަށް ހަމައެކަނި
   ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްސަލަ ބިނާ ކުރެވޭނުވާތީ ގެއްލުއްވާނުވެފައި ބަދަލުގައި، ބޭނުން ނުވަތަ ހަމަ އިޖްތިމާޢީ
   އަސާސެއް ނުވާކަން؛

4. ހުކުމް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ބޮޑުކަމުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްކަން އެނގެން ނެތުން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް، އެ ހުކުމް ސިއްރުކުރުމުގެ
   ސަބަބުން އިންސާފަށް ޝަރީޢަތް ހިނގުމުގެ ހުރަހެއް ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ބަލައި ބެލެވިފައި ނެތުން؛

6. ޝަރިޢަތް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޯޓުކަން ހަމަވާގޮތަށް ޝަރިޢަތް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބާރުއަޅައިފިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 1-149 އަދި 2-149 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކުރައްވައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތެއް އަމާޒުވެފައިވާ ހުއްދަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަލާމަތެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ޝަރިޢަތުން ތިބި މުވައްޒަފުން ނުރައްކާ އޮޅި ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކޯސް ދައުރެއްގެ ސަބަބުންކަން ދައުލަތަށް ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އިޙްތިމާލުގެ ބޮޑުމިން ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ހަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ސާބިތު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޖެނެރަލްގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތް ކުރާ ދޭއިރުގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކާތަކަށާއި، އިންޑިވިޖުއަލް އޮފެންޑަރުގެ ވަކިވާގެ ޙާލަތުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ނުރައްކާކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އުނިގެން ނުވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާގެ އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަޙްވީލުކުރުން، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަރީފުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު އާދަމް ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ ޒ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތެއްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލުން (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަޔާތަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވާސިލުވި ސަބަބު ދަލީލުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ޚަޠަރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކާފައިވާ ހުރިހާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް ދައްކަމުން ފުރިހަމަވާ މިންވަރާއި، ދައްސަވައިގެ ބާވަތުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށްޓަކާ މިޔާރު ކަމެއް ޚަޠަރު ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކާއި، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިބާރާތުން، ނުރައްކަލެއްކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ނުރައްކަލެއްކަމަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ލިބިފައިވުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހިތުވުމެއް ނުވަތަ ބަސް ބުނުމަކަށް ވުރެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ވަކިކަން ބިނާވާ ހެކިތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ޚަޠަރު ޤަބޫލުކުރުމުގައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ފުޅާ ބޮޑުބާރުތަކާއި ދިނުން އޮތީ ހުރި، އެކަމަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ގެނެސްދޭން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއްގެ ނުވަތަ ނުރައްކަލުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ކަނޑައަޅަން ބުރަވާ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމަށް ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮންފަދައިވެސް ފަދަ ކަންކަމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަ ޢަމަލުތަކަށް ބާރުކޮށްދިނުމުގައި ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ޝަރީޢަތުގައި ހުކުމްއިއްވުމުގެ އިޖުރާއަތު ދެނެގަތުމަށް، ކޮންމެ މައްސަލައަކާއިގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކިން ބާވަތްތަކާ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. ހިރާސްތު މިހާރަށް ޝަރީޢަތުގައި އޮތުމުން ބޭނުންވާކަން ހުރަހަކަށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބާވަތްތަކާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަކު ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް ވާންޖެހެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގެއްލުންދެވިދާނެ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ޙާލަތުން ޢާންމު މަފްހޫމަކުން ނުރައްކަލަކީ ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުމަކީ ލާޒިމު ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ.

11. ހުކުމްތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުންނަށް ލިބޭ، އެ ފާހަގަކުރާ ޢަމަލުތައް ޝަރީޢަތުގައި އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރަކަށް އޮތް ވަކި ޚާއްޞަ ޝަރީޢަތުގައި ބެލިދާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހު ހިމާޔަތް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރުން ދެއްކޭ އިސްތިސްނާއީ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާވަތުގެ އުޞޫލުތަކުން ގަބޫލުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

12. ހުކުމްތަކުން މިސާލުކޮށްދޭ ގޮތުން އަދި ޖިނާއީ، ހުކުމްތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތުގެ ބާރުތަކާ ޖިނާއީ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބާރުތައް ދެވިފައި ވާނެއެވެ. އެ ޖިނާއީ ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހު ދޭހަވާ ގޮތުގައި ހިމާޔަތް އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން ސީދާ އަސަރުކުރާ ކަމެއްކަމަށް ވާތީ، އަދި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ކުރިން ޝަރީޢަތުގައި އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވާތީވެ، ޖިނާއީ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބާރުތައް ދީފައި ވާނެއެވެ.

13. މި ޤަރާރާއި ޤާނޫނުގައިވާ ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ، ދުސްތޫރު ހިމާޔަތްކުރާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކުރިމަތިކުރާ އަސަރުތައް އާއި ޖިނާއީ ބިދޭސީ، ޝަރީޢަތާ ހުށަހެޅުން ޖިނާއީ ހިމާޔަތް ދޭން ވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ ޖިނާއީ، ހުށަހެޅުން ކުރީ އަދި ދުސްތޫރު އެކަން ޖިނާއީ ހުކުމްތަކުގެ ދަޢުވާ ޖިނާއީ ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ އިންޓިލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖިނާއީ ޤާނޫނު ހިމެނޭ ޤާނޫނު) ގެ 19-3 ވަނަ މާއްދާއިން ހުށަހަޅާ ބާރުތަކާ ގުޅުވާލެވިފައިވުމުން، އިންޓިލިޖެންސް މައުލޫމާތު ދޭހަކުރާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމްތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގެ ޖިނާއީ ހިމާޔަތް ދިނުމުގައި، ޝަރީޢަތާ ވަކިންކަނޑައެޅޭ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށް ވުރެ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް [illegible] [illegible] ތަނާސުބު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޝުހޫދުގައި [illegible]، [illegible] ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ތަނާސުބު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ [illegible] [illegible]، [illegible] ނިންމުމުގައި އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، [illegible] ދިފާޢުގެ [illegible]، އެ ދިފާޢުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ [illegible] [illegible]، [illegible] ނިންމުމުގައި އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި، [illegible] ދިފާޢުގެ [illegible]، އެ ދިފާޢުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)